

1500978-03.2022.8.26.0269

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2122290/2022 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga, 55/2022 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga, 2498/2022 - Seccional - Itapetininga, BK7404-1/2022 - Seccional - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500978-03.2022.8.26.0269

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2122290/2022 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga, 55/2022 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga, 2498/2022 - Seccional - Itapetininga, BK7404-1/2022 - Seccional - Itapetininga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMOEL HENRIQUE CAMILO DE ALMEIDA

Vítima:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Aos 01 de setembro de 2022, às 16:15h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado SAMOEL HENRIQUE CAMILO DE ALMEIDA acompanhado de seu defensor público, Dr. Akira Koza Palmieri, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Antes de iniciados os trabalhos, o defensor público entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz

a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. JUIZ: O réu foi denunciado como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, subtraiu, para si, mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de uma faca, 01 aparelho de telefonia celular da marca "Samsung", modelo J7, e 01 (um) veículo Fiat/Strada Adventure, placas EZG8B89, pertencente às vítimas Marco Antônio de Oliveira e Luiz Carlos Leite. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa prévia. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunha e o réu foi interrogado, sendo encerrada a instrução. É a síntese do necessário. Douto Julgador, o pedido inserto na denúncia procede, impondo-se a condenação do réu. Narra a denúncia que o réu avistou a vítima Marco quando ela tirava o veículo de um cliente de dentro de sua oficina e, aproveitando-se do momento em que Marco desceu do carro para fechar o portão, se aproximou e encostou uma faca nas costas de Marco dizendo "perdeu, perdeu, sai do carro, vou levar". Rendida diante da grave ameaça, a vítima entregou o bem ao denunciado que se evadiu do local levando também o aparelho celular de Marco, que estava dentro do veículo. Todavia, o veículo subtraído, que pertence a Luiz Carlos, possuía sistema antifurto de bloqueador de combustível e o veículo foi localizado, pouco tempo depois, abandonado na via pública desta cidade de Itapetininga, sem danos (fls. 30/31). O aparelho celular subtraído da vítima Marco não foi recuperado. Marco foi convidado a comparecer em solo policial para realizar o reconhecimento fotográfico do denunciado, oportunidade em que o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito (fls. 15/16). A materialidade da infração penal praticada pelo réu está evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de avaliação e pela prova produzida. Quanto à autoria, também não restou a menor dúvida. Interrogado, o réu admitiu a subtração, porém alegou que estava em surto e que em nenhum momento usou algum tipo de arma, bem como não anunciou o roubo. Em que pese o esforço empreendido pelo acusado, na tentativa de eximir-se da responsabilidade penal que lhe cabe, verifica-se que a versão apresentada está ilhada nos autos, cercadas pelos demais elementos de prova amealhados no curso da instrução criminal, motivo pelo qual merece desprezo. A prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório demonstrou os fatos e a autoria. Com efeito, a vítima e a testemunha ouvidas confirmaram os fatos como descritos na denúncia e descreveram a conduta do réu na prática do crime. Note-se que, em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que vem prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto. Aliás, nesse sentido manifestam-se os nossos Tribunais: "É importante ressaltar que a palavra da vítima possui importante relevância em crimes contra o patrimônio, tendo em vista que esta, não conhecendo o acusado, nenhum interesse teria em prejudicá-lo." (STJ -Rel. Moura Ribeiro. Data do Julgamento: 18/02/2014. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.424.377 - MG). "Tendo em conta que os crimes patrimoniais dificilmente são praticados na presença de testemunhas, a palavra da vítima assume excepcional relevância e serve a lastrear uma condição, sobretudo se corroborada por outros elementos de convicção contidos nos autos" (STF - Min. Luiz Fux - AI 856809 MG. Data do julgamento: 25/04/2013). Assim, demonstradas autoria e materialidade da infração penal, a condenação do réu é medida que se impõe. De igual modo, a causa de aumento de pena e a agravante descritas na denúncia estão cabalmente comprovadas pelas provas carreadas aos autos. Os fatos e circunstâncias narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovadas em juízo através dos depoimentos vítima e testemunha que confirmaram o teor da denúncia. Diante de tal panorama probatório, não há outra conclusão senão a de que o réu realmente praticou

o delito imputado na denúncia. Por fim, não tendo ocorrido nenhuma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe. Diante de todo o exposto, aguardo a PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR o réu nos termos da denúncia. Dada a palavra ao Defensor do réu, pelo mesmo foi dito: MM Juiz: Após a instrução probatória, verifica-se que não há elementos suficientes para ensejar um édito condenatório pelo crime de roubo. Senão vejamos. I. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. No caso em apreço, vê-se que não há comprovação de violência ou da grave ameaça, de modo que o delito a ser imputado poderia ser no máximo o do art. 155, "caput", do Código Penal, promovendo-se a devida desclassificação, na forma do art. 383 do CPP, com as consequências legais. Isto porque, em juízo, a vítima disse não saber se o acusado estava munido de qualquer tipo de arma. Relatou apenas que o acusado subtraiu o veículo, mas não restou claro se houve uso de grave ameaça pelo réu. Por sua vez, em interrogatório, o acusado relatou que estava em surto na rua após misturar bebida alcoólica com medicamentos. Asseverou que de fato entrou no carro e saiu dirigindo o veículo, mas não proferiu qualquer grave ameaça ou se utilizou de arma contra a vítima. Registre-se que nos delitos de roubo, entende-se por grave ameaça aquela que caracteriza verdadeira violência psicológica (ou moral), empregada de forma efetiva e concreta contra a vítima. Nesse sentido, há jurisprudência: "TACRSP: "Sem fazer o autor qualquer gesto insinuando que esteja armado ao exigir dinheiro, nem encostar na vítima, o temor desta, por si só, não se presta para a perfeita tipificação do delito de roubo, que reclama a ocorrência da violência ou grave ameaça" (RJDTACRIM 91/300)". "TACRSP: "Para que se configure a grave ameaça, é preciso que ela seja séria e efetiva, a fim e impedir que as vítimas resistam, sendo certo que, a simples ordem de entrega de objetos, ainda que aliada ao número de agentes, não se mostra bastante e suficiente para configurar o crime de roubo" (RJDTACRIM 23/298)". Portanto, não restando comprovada a elementar de violência ou grave ameaça imprescindível à consumação do crime de roubo, tem-se que a desclassificação da imputação para o crime de furto é medida de rigor. Em caso de condenação, passa a defesa a sustentar os seguintes pedidos subsidiários. II. TESES SUBSIDIÁRIAS. Em caráter subsidiário, caso não seja este o entendimento adotado, o que se ventila por mera argumentação e, ainda, por apego aos princípios da oportunidade e da ampla defesa, pleiteia-se: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a reprovabilidade da conduta não extrapola aquela inerente ao tipo penal, ressaltando-se primariedade do acusado; b) a redução da pena em função da tentativa na fração máxima de 2/3, em razão do ínfimo iter criminis percorrido; c) o estabelecimento do regime aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP, considerando a quantidade de pena a ser imposta, a primariedade do acusado e, ainda, o fato de serem absolutamente favoráveis as circunstâncias judiciais, prestigiando-se, ainda, o enunciado contido nos verbetes sumulares de nºs 718 e 719 do STF e 440 do STJ; d) por fim, seja reconhecido o direito de apelar em liberdade, nos termos do disposto no art. 387, § 1º, Código de Processo Penal e art. 8º, item 2, 'h', da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), pugnando, subsidiariamente, pela substituição da prisão por quaisquer das cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP). A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: SAMOEL HENRIQUE CAMILO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157 parágrafo 2º inciso VII c.c. art. 61 inciso II letra "h" do Código Penal, porque teria, em 04 de maio de 2022, na Rua Professor Augusto Graco dos Santos n. 740, neste município, subtraído mediante grave ameaça, com uso de arma branca, os bens descritos na denúncia, pertencentes e sob a guarda da vítima idosa MAO. Consta da denúncia que na data dos fatos, a vítima, um mecânico, tirava um carro de sua oficina para entregar a um cliente quando foi abordado pelo réu que anunciou um assalto encostando uma faca em suas costas e levou o veículo e seu celular que estava no interior; que o veículo tinha bloqueador e foi abandonado na rua e o celular não foi recuperado; que enquanto a vítima registrava a ocorrência o réu foi detido por outro roubo com uso de faca e reconhecido na delegacia. O feito foi regularmente processado, encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da

Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de roubo com uma causa de aumento de pena, decorrente do uso de arma branca e uma agravante decorrente da prática contra vítima idosa. A materialidade do delito está devidamente comprovada diante da documentação acostada aos autos e provas produzidas. Quanto a autoria, também existem elementos suficientes para a formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilização do réu. A vítima narrou o assalto com detalhes, citando a ameaça sofrida e que algo foi encostado em suas costas, não sabendo precisar o que era, pois não viu; que enquanto estava na delegacia registrando a ocorrência o réu foi detido pela prática de outro assalto; que reconheceu o réu na oportunidade e em audiência sem qualquer dúvida. O policial narrou que o réu estava na delegacia quando o réu foi detido em flagrante pela prática de um assalto e foi imediatamente reconhecido. O réu narrou que pegou o carro da vítima, negando, porém que tivesse anunciado assalto ou ameaçado, dizendo que estava fora de si pela ingestão de álcool e medicamento e somente se recordou dos fatos posteriormente; que pretendia pegar o carro para voltar para Angatuba. O roubo nada mais é do que um furto qualificado pela violência ou grave ameaça, tanto no furto como no roubo, o dolo do agente consiste no "animus rem sibi habendi", diferenciando-se os ilícitos pelo "modus operandi". É certo que o réu tinha a vontade livre e consciente de apoderar-se definitivamente dos bens da vítima, e para isso se utilizou de grave ameaça, restando perfeitamente caracterizado o delito. A causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca não restou suficientemente demonstrada ante a prova produzida nos autos; o réu foi detido com a arma enquanto praticava outro assalto e no caso dos autos, a vítima narrou que sentiu algo em suas costas, porém não sabe o que era, não havendo de se presumir que era uma faca em detrimento do réu, a despeito de indícios. A agravante ante a idade da vítima resta inconteste e será considerada no momento oportuno. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia para CONDENAR o réu SAMOEL HENRIQUE CAMILO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157 "caput" c.c. art. 61 inciso II letra "h" do Código Penal. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos. DOSIMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber: QUATRO ANOS DE RECLUSÃO e multa de DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Presente uma agravante decorrente da prática contra idoso, aumento em 1/6 a pena até agora calculada, chegando-se ao quantum de QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE ONZE DIAS MULTA. Não existem atenuantes a serem consideradas. Inexistem causas de aumento ou causas de diminuição. Desta feita, não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL A PENA DE QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE ONZE DIAS MULTA, cada qual no patamar mínimo. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, com redação que lhe foi dada pela Lei 9.714/98, tendo em vista a pena aplicada, a ocorrência de ameaça à pessoa, fatos impeditivos da sobredita substituição. Ausente o requisito temporal previsto no art. 77 do Código Penal, não há de se cogitar de suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal, o REGIME FECHADO, justificando a fixação de tal regime pela natureza do delito, que traz consequências nefastas para as vítimas, com abalos na saúde, entendida como tal o completo bem estar físico, mental e social e não meramente a ausência de enfermidades (OMS) o que denota a necessidade de reprimenda mais severa. O réu permaneceu preso em razão de preventiva decretada durante o decorrer do feito; tal fato, aliado à pena imposta, regime inicial de cumprimento fixado, não substituição e a inexistência de qualquer alteração da situação que gerou a determinação de seu recolhimento cautelar, indica que a situação atual deve ser mantida; anote-se, ainda, que a prisão deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal, ante o acima exposto. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, eis que já se encontra preventivamente recolhido.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento das sanções impostas, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. CPF do réu: 327.776.328-55. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA